

	COMUNE DI SQUILLACE Provincia di CATANZARO	Registro Generale N. 176 del 21/05/2021 COPIA
---	---	--

DETERMINAZIONE N. 17 del 21.05.2021

Oggetto: Liquidazione compensi professionali avv. Alessandro Consolo – Ricorso al TAR Calabria – Catanzaro proposto da Fondazione Città solidale ONLUS – Sentenza n. 48/2020.

IL DIRIGENTE
Segreteria Generale

Premesso che:

- in qualità di Responsabile del Servizio Contenzioso, la scrivente è legittimata ad emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentarivigenti;
- salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presenteatto;

Dato atto che il Consiglio Comunale:

- con deliberazione n. 4 del 9 Maggio 2020, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo2020-2022;
- con deliberazione n. 5 del 9 Maggio 2020, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

Richiamate:

la deliberazione n. 5 del 13.01.2020, adottata dalla Giunta comunale, con cui si emanava apposito atto di indirizzo nei confronti del Responsabile del Settore Contenzioso affinché il Comune di Squillace si costituisse nel giudizio introdotto davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Catanzaro, a seguito di ricorso proposto da Fondazione Città Solidale onlus, per il tramite di un professionista individuato ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d.lgs. 267/00;

la determinazione n. 16/2020, adottata dal Responsabile del Servizio Contenzioso, con cui, in ossequio alla citata deliberazione giuntale, risulta conferito incarico professionale all'avv. Alessandro Consolo, del foro di Catanzaro;

Considerato che l'avv. Alessandro Consolo, all'esito del giudizio, ha richiesto il pagamento del compenso, in relazione al giudizio su indicato;

Richiamato l'obbligo previsto dal comma 1 dell'art.184 del decreto legislativo 267/2000 secondo cui *“la liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto”*;

Ritenuto di dover provvedere nel merito, liquidando, ai sensi del richiamato art. 184 del TUEL, nei confronti dell'avv. Alessandro Consolo, la somma complessiva di € 1.196,00, al lordo di accessori di legge (CAP 4% + spese generali);

Vista la fattura n. 6 prot. n. 2129 del 21.04.2021 per la somma complessiva di € 1.196,00, al lordo di accessori di legge (cap 4% + spese generali), a titolo di saldo compensi professionali relativi alla difesa nel giudizio davanti al TAR Calabria - Catanzaro , instaurato a seguito di ricorso promosso da Fondazione Città solidale Onlus, conclusosi con Sentenza n. 48/2020 ;

Visti :

gli artt. 107, 147 bis e 184 del D.Lgs. n. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni;

il D.P.R. n.62/2013;

il D.Lgs. 33/2013;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

di dare atto di quanto in premessa;

di liquidare – a titolo di saldo il compenso professionale relativo alla difesa del Comune di Squillace nel giudizio conclusosi con sentenza n. 48/2020 - la somma complessiva di € 1.196,00 compresi accessori, in favore dell'avv. Alessandro Consolo del foro di Catanzaro;

di effettuare il pagamento mediante bonifico bancario, su conto corrente intestato al medesimo professionista, con IBAN: ...OMISSIS..., come da fattura n. 6;

di dare atto che la spesa trova imputazione sul Cap. 57 gestione residui;

di trasmettere il presente atto al Settore Finanziario per l'ordinazione dei pagamenti;

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo

IL DIRIGENTE

F.to avv. Giuseppina Ferrucci

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA

\ Bilancio esercizio:

Impegno:

Intervento:

Squillace,



Il Responsabile del Settore
f.to Rag. Vincenzo Iozzo

Il Dirigente
avv. Giuseppina Ferrucci

E' copia conforme all'originale

61 MAR 2021